PERÚ | Ministerio de Cultura

Dos sentencias contra el racismo



AVANCES Y RETOS EN LA SANCIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL PERÚ



En el Perú, las decisiones judiciales que sancionan penalmente actos de discriminación étnico-racial son poco frecuentes. A pesar de que el ordenamiento jurídico reconoce expresamente la prohibición de discriminar por motivos raciales, de origen, identidad étnica o color de piel, son escasos los casos que logran sentencia condenatoria. Por ello, cuando el sistema de justicia logra investigar, procesar y sancionar este tipo de conductas, se producen precedentes relevantes que contribuyen a cambiar esta realidad.

En los últimos meses se han emitido decisiones judiciales particularmente significativas en esta materia. Estas resoluciones evidencian que el racismo puede ser abordado desde el Derecho Penal y que los mecanismos legales existentes pueden activarse para proteger los derechos de las personas afectadas. De esta manera, no solo sancionan hechos concretos de discriminación, sino que también contribuyen a establecer precedentes que refuerzan el mensaje de que el racismo es incompatible con el orden constitucional y con los principios que sostienen una sociedad democrática.

El presente artículo analiza dos sentencias recientes emitidas en distintas regiones del país (San Martín y Lambayeque) que constituyen avances importantes en la sanción de la discriminación racial y en la consolidación de una respuesta institucional frente a este problema público.

¿Qué dice la ley sobre la discriminación racial?

El ordenamiento jurídico peruano reconoce la igualdad y la prohibición de discriminación como principios fundamentales del Estado democrático. La Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

En el ámbito penal, el artículo 323 del Código Penal tipifica el delito de discriminación, sancionando a quien, por motivos raciales, étnicos, culturales, religiosos u otros factores prohibidos, realiza actos de distinción, exclusión o restricción que menoscaban o anulan el ejercicio de derechos fundamentales. Esta disposición busca garantizar que las conductas discriminatorias que generan afectaciones concretas a la dignidad y a los derechos de las personas puedan ser investigadas y sancionadas por el sistema de justicia. Sin embargo, los procesos judiciales por discriminación racial continúan siendo poco frecuentes. En ese contexto, las sentencias que logran establecer responsabilidad penal adquieren una especial relevancia, pues contribuyen a consolidar criterios jurídicos y a reforzar el mensaje de que la discriminación racial no es solo una conducta socialmente tolerable, sino que tampoco está jurídicamente permitida. •

Primera sentencia: un caso de discriminación racial en San Martín

Mediante sentencia emitida en el Expediente N.º 01903-2025-37-2208-JR-PE-02, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Tarapoto condenó penalmente un acto de discriminación racial. En un contexto en el que este tipo de denuncias son escasas y las sentencias condenatorias prácticamente inexistentes, esta decisión representa un hito que merece ser destacado.

De acuerdo con los hechos materia de la sentencia, un ciudadano se rehusó a ser atendido por un médico de un centro de salud en la región San Martín alegando que no recibiría la atención de una persona afrodescendiente. En dicho contexto, el sentenciado habría proferido la frase "yo soy racista", entre otras expresiones en las que hizo referencia explícita al color de la piel del médico agraviado.

Uno de los principales aportes de la sentencia analizada es que afirma, sin ambigüedades, que la discriminación por motivos étnicos o raciales constituye un delito y que no es posible justificarla. Por lo tanto, se trata de una conducta punible que no puede ni debe ser tolerada en un Estado democrático.

El proceso del caso culminó mediante un acuerdo de conclusión anticipada, a través del cual el acusado aceptó expresamente su responsabilidad penal por los hechos denunciados con pleno conocimiento de sus consecuencias jurídicas, que derivó en una condena de dos años de pena privativa de libertad suspendida (convertida en 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad), además del pago de una reparación civil.

Tal como lo señala la propia sentencia, la conformidad del acusado exime al Ministerio Público de la carga probatoria, en la medida en que el imputado reconoce los hechos y su autoría, renunciando válidamente a la presunción de inocencia y al contradictorio. Desde esta perspectiva, la aceptación de cargos constituye un elemento de convicción pleno y suficiente, que acredita de manera indubitable el delito y la responsabilidad penal.

Esto es relevante porque el delito de discriminación, tal como está tipificado en nuestro Código Penal, es un delito de resultado, lo que implica acreditar la existencia de dolo; es decir, la voluntad consciente de realizar actos de distinción, exclusión o restricción basados en motivos prohibidos. En este caso, el propio acusado no solo aceptó los cargos que se le imputaban, sino que los hechos admitidos revelan explícitamente un rechazo y menosprecio hacia una persona motivado expresamente por el color de su piel.

En consecuencia, aun sin actuación probatoria en juicio, la responsabilidad penal queda sólidamente establecida. Es importante destacar que la conclusión anticipada no trivializa el delito, sino que, por el contrario, confirma jurídicamente que el racismo, cuando se traduce en actos que menoscaban derechos, es penalmente reprochable. •

Segunda sentencia:
la justicia en Lambayeque
responde ante la
discriminación racial

En este caso, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lambayeque logró la condena de un ciudadano por discriminar por motivos raciales a un director técnico de fútbol en el marco de un campeonato de fútbol organizado por la Liga Distrital de Fútbol de Reque, en la provincia de Chiclayo. De acuerdo con los hechos, la persona agraviada, natural de Camerún, fue víctima de insultos y expresiones que hacían referencia a su origen y color de piel a través de mensajes y videos enviados mediante aplicativos de mensajería instantánea, en junio del 2024.

Al igual que en San Martín, el proceso culminó mediante un acuerdo de conclusión anticipada, a través del cual el acusado aceptó expresamente los hechos imputados y se emitió una condena de un año, 8 meses y 18 días de prisión suspendida. Asimismo, el pago de una reparación civil a favor del agraviado.

Esta decisión contribuye a consolidar la idea de que el racismo no constituye únicamente una expresión social o cultural, sino una conducta que puede generar responsabilidad jurídica cuando implica la vulneración de derechos fundamentales. De este modo, la intervención de las autoridades policiales, fiscales y judiciales permite transformar hechos que históricamente han sido normalizados en conductas susceptibles de sanción. •

Avances y retos en la respuesta del Estado

Ambas sentencias evidencian que, aunque los casos que llegan a una condena son escasos, es posible activar los mecanismos institucionales para sancionar la discriminación racial. Estas decisiones construyen precedentes para fortalecer la interpretación del delito de discriminación y refuerzan el mensaje de que el racismo no es tolerable en un Estado constitucional de derecho.

En el Perú, las personas suelen no denunciar actos de discriminación étnico-racial debido a múltiples factores. En un diagnóstico sobre el racismo en el Perú elaborado por el Ministerio de Cultura se identificó que entre los principales motivos se encuentran i) la normalización social del problema, ii) el desconocimiento de la normativa que regula y sanciona la discriminación y iii) la desconfianza en el sistema de justicia.

En este sentido, diversos diagnósticos han evidenciado que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial carecen, en muchos casos, de herramientas conceptuales y metodológicas para analizar los hechos desde una perspectiva que reconozca el racismo estructural como un problema público y no como conductas aisladas. A ello se suma la ausencia de enfoques de derechos humanos, interseccionalidad, interculturalidad y género en la investigación y juzgamiento de estos casos.

En este contexto, resulta especialmente relevante que los casos expuestos hayan logrado avanzar a través de las distintas etapas del sistema de justicia, desde la intervención policial hasta la actuación fiscal y la emisión de una sentencia condenatoria. Y es que la actuación de los operadores de justicia en estos casos permite, además, generar confianza en la denuncia, mostrando que el sistema puede responder cuando se activan los mecanismos legales existentes. No obstante, el desafío pendiente es fortalecer capacidades, sensibilizar a los operadores y garantizar que este tipo de decisiones no sean excepcionales, sino parte de una práctica sostenida y coherente.

Aún queda mucho camino por recorrer, pues las expresiones de racismo cotidiano son apenas la expresión más visible de un problema público profundamente arraigado en nuestro país, que responde a causas estructurales y a procesos históricos y culturales sobre los cuales es necesario reflexionar y actuar, partiendo desde la deconstrucción de estereotipos, la erradicación de prejuicios y la valoración positiva de la diversidad cultural.

Desde el Ministerio de Cultura, se viene implementando la Estrategia Multisectorial "Perú sin Racismo al 2030" (EMPsR al 2030), instrumento de política pública impulsada por el sector en la que intervienen 27 entidades públicas a cargo de implementar 130 intervenciones a nivel nacional. La EMPsR al 2030 establece como problema público la escasa valoración de la diversidad cultural asociada a la discriminación étnico-racial, que, entre otros motivos, responde al limitado acceso a la justicia en casos de discriminación étnico-racial.

Aquí es importante resaltar que la EMPsR al 2030 prevé una serie de intervenciones con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, precisamente para fortalecer su rol en la erradicación del racismo y la eliminación de la discriminación racial.

Esto cobra especial relevancia en un país constituido por una pluralidad étnica en el cual un tercio de la población peruana ha experimentado discriminación por motivos relacionados a la forma de hablar, la vestimenta, los rasgos físicos o el color de su piel.

En ese sentido, las sentencias analizadas deben entenderse como un avance relevante en la respuesta del Estado frente a la discriminación étnico-racial, al reafirmar que el Derecho Penal puede y debe operar como un mecanismo de protección efectiva de derechos fundamentales. La imposición de estas condenas cumple una función normativa y pedagógica al dejar en claro que los actos de discriminación no son social ni jurídicamente tolerables.

Ello exige fortalecer capacidades institucionales, incorporar de manera transversal los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, interseccionalidad y género, y articular la respuesta penal con las políticas públicas orientadas a la erradicación de la discriminación étnico-racial. Solo de esta manera será posible garantizar un acceso efectivo a la justicia y avanzar hacia una sociedad que no solo sancione el racismo cuando ocurre, sino que también reconozca y valore su diversidad cultural como un componente esencial de la democracia. •

Autora: **Zadhit Velasquez Aparicio**